



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Udienza del 12/07/2022

N. 1026/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1** con il patrocinio degli avv.ti FABIANI MASSIMO, RIVA ADELIO ANSELMO MARIA, LUNETTI CHIARA TERESA MARIA, IVAN FOSSATI;

RICORRENTE

contro

CP_1 (c.f. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. PASETTO PAOLO;

RESISTENTE

E contro

CP_2 (c.f. **C.F._2**, rappresentato e difeso dagli avv.ti DANIEL WAHAL, SILVIA NOCE e ANTONIO ROMEO;

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.2.2021, **Parte_1** ha convenuto in giudizio **CP_1** (ex dipendente-direttore generale), **CP_2** (ex dipendente- direttore della produzione) e **Controparte_3** (consulente-sindaco), chiedendo l'accertamento degli inadempimenti contrattuali a questi ascrivibili con conseguente loro condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società pari a complessivi 5.996.726,73 euro.

Tutti i convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversa e chiedendone il rigetto. Il convenuto **Controparte_3** ha peraltro in via preliminare eccepito la incompetenza per territorio e materia del Tribunale adito. Con ordinanza del 12.7.2022 il Tribunale, in accoglimento della predetta eccezione, in considerazione della circostanza -del tutto pacifica- per la quale il rapporto intercorso tra la **Parte_1** ed il Dott. **CP_3** trovava fondamento nel contratto d'opera sottoscritto tra la società e ed il professionista iscritto in apposito albo (non riconducibile a quelli tassativamente previsti dall'art. 409 c.p.c. cui si applica la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del Lavoro ex art. 413 c.p.c.), ed avuto riguardo al fatto che la controversia atteneva a rapporto c.d. scindibile, ha disposto la separazione delle domande relative all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e condanna del convenuto **Controparte_3** al risarcimento del danno, con trasmissione alla competente sezione ordinaria.

Alla medesima udienza del 12.7.22 la causa è stata discussa e decisa con pubblicazione del dispositivo e riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni.



Giova brevemente sintetizzare, nei limiti della loro rilevanza ai fini del giudizio, le circostanze di fatto dedotte dalle parti.

Del tutto pacifico che il marchio “ Pt_1 fu creato nel 1973 e nel 2003 acquistato dalla Controparte_4 parte del Controparte_5 Per rilanciare il marchio “ Pt_1 , il 27.7.2017 venne costituita la Parte_1 per intraprendere l'attività di “*produzione e la commercializzazione di articoli di abbigliamento e maglieria in genere e accessori per uomo, donna e bambino, articoli da regalo e bigiotteria, l'acquisizione, la cessione, la concessione di licenze di produzione e distribuzione*”. In quanto start-up neocostituita, nei primi mesi dalla propria costituzione Pt_1 non è stata operativa, dovendosi dapprima dotare della struttura organizzativa e logistica adatta al perseguimento del suo oggetto sociale; la società divenne effettivamente operativa nel corso del 2018, ovvero con la scissione della società Controparte_4 proprietaria del marchio Pt_1 e parte del gruppo CP_5 CP_5 [...] .

Per effetto della Scissione, iscritta in data 3.7.2018, sono passati nella titolarità della Società, il marchio “ Pt_1 , nonché taluni degli *asset* e dei contratti rilevanti per l'esercizio dell'attività. Inoltre, la Società, in quanto beneficiaria della Scissione, ha ricevuto un patrimonio netto contabile pari a € 3.249.384,73 (dei quali € 700.000,00 hanno incrementato il capitale sociale che è così passato ad € 1.000.000,008, mentre € 2.549.384,73 hanno costituito la riserva di scissione all'interno del patrimonio netto della Società).

Dal 16.07.2018 socio unico di Pt_1 divenne Org_1 di proprietà al 100% di [...] Pt_2 l'amministrazione di Parte_1 fu affidata al sig. Parte_2 il quale riveste tutt'ora la qualifica di amministratore unico e di direttore creativo.

CP_1 ha ricoperto dal 1.9.2017 al 18.4.2019, il ruolo di Direttore Generale di Pt_1 In base al contratto di assunzione, CP_1 era inquadrato nella Società quale dirigente (CCLN nell'area tessile). In quanto Direttore Generale, CP_1 aveva la responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, di cui doveva coordinare tutti i processi secondo gli indirizzi definiti dalla Governance e in base alle disposizioni da quest'ultima ricevute.

Tra i compiti del Direttore Generale quello di “*affianca[re] e supporta[re] l'Amministratore Unico in tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, garantendo il monitoraggio dei principali indicatori economico-finanziari, l'implementazione dei piani operativi e la verifica dei risultati, assicurando visibilità all'Amministratore Unico sugli andamenti aziendali con appropriata e periodica reportistica*” (doc. 2 allegato A di parte ricorrente).

Per garantire l'obbligo di continua informazione circa ogni attività all'Amministratore Unico, si prevedeva l'obbligo di doppia firma di ogni tipo di pagamento nonché la rendicontazione a [...] Pt_2

Il sig. CP_2 ha ricoperto dal 30.8.2017 al 6.6.2019 il ruolo di Direttore della produzione Organizzazione_2 di Pt_1 anch'esso inquadrato con il ruolo di dirigente; il suo ruolo era quello di coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali dell'azienda, al fine di renderle più efficaci e funzionali per il *business*. CP_2 aveva il compito di collaborare con il Direttore Generale “*in modo da raccogliere gli input di sviluppo commerciale e farli passare nell'azienda (amministrazione, produzione) intervenendo nelle fasi iniziali di impostazione delle nuove iniziative monitorando in seguito le attività*”. Le mansioni a cui il CP_2 fu adibito sono specificamente indicate nell'Allegato A) del contratto di lavoro:



Le competenze sono:

- Fungere da interfaccia tra la produzione e la Direzione Generale e l'amministrazione;
- Pianificare le attività atte a favorire la razionale ed economica gestione tecnico-operativa dei contratti acquisiti, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, di redditività e di ottimizzazione tecnico- organizzativa;
- Coordinare la fase di start-up delle nuove commesse raccordando la fase commerciale con quella produttiva;
- Monitorare l'attività di organizzazione e gestione operativa;
- Progetta e implementa strategie, piani e procedure aziendali;
- Individua con la Direzione Generale e le funzioni di staff gli obiettivi economici e di qualità definendo le risorse necessarie al loro raggiungimento;
- Provvede assieme al Team alla pianificazione delle commesse determinando i fabbisogni di risorse;
- Monitora i risultati di gestione con la Direzione Generale e il supporto dell'ufficio Amministrazione & Controllo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti di budget, di qualità e di soddisfazione del cliente/utente rilevando eventuali anomalie ed indicando ai Responsabili i provvedimenti necessari alla loro risoluzione;
- Cura gli aspetti tecnici contrattuali sia interni che esterni all'azienda relativi agli ambiti immobiliare, di locazioni, servizi, produttivo e consulenziale, con diretto confronto autorizzativo dalla Direzione Generale;
- Collabora con la Direzione Generale alla definizione delle procedure generali di erogazione dei servizi con individuazione dei mezzi e professionalità necessarie ai processi produttivi
- Aggiorna costantemente il Direttore Generale in tutte le questioni di importanza con Report e Analisi sull'andamento delle varie aree di competenza.;
- Assicura una efficiente organizzazione dei mezzi e delle risorse umane adottando tutti i provvedimenti necessari concordati con la Direzione Generale;
- Garantisce un adeguato flusso informativo tra la Produzione e le altre funzioni aziendali anche attraverso rapporti periodici;
- Assiste le altre funzioni del servizio per la soluzione dei problemi tecnico gestionali, dal Coordinamento Produzione dipende l'Ufficio Acquisti.

In ricorso viene peraltro reiteratamente ribadito, come per “sollevare” l'Amministratore Unico dalla gestione di tutti gli aspetti più marcatamente operativi e gestionali dell'organizzazione societaria - e consentirgli di impegnarsi a tempo pieno nel settore creativo e di cura dell'immagine del progetto imprenditoriale- l'individuazione dei fornitori e dei consulenti, nonché la negoziazione e conclusione dei relativi contratti, fossero demandati ai *manager* resistenti. Appare incontestato come, l'amministratore unico, nonché direttore creativo, rimanesse il centro decisionale per qualsiasi questione riguardante lo stile, dovendosi peraltro occupare assieme ai propri collaboratori di progettare tutti i capi di abbigliamento e gli accessori per tutti i marchi che si era deciso di commercializzare.

Nella Società non c'era “Consiglio di Amministrazione” o “Amministratore Delegato”, ma solo l'amministratore unico **Parte_2** sicchè, in conformità anche alla documentazione contrattuale offerta dalla società, **CP_1** (ed a cascata **CP_2**) dovevano agire secondo gli “indirizzi definiti” e le “disposizioni ricevute” da **Parte_2** affiancandolo e supportandolo, ma non sostituendolo.

Non vengono precisamente allegati “indirizzi definiti” o “disposizioni ricevute” da [...] **Pt_2** che si assumono esser state violate dai resistenti, ma più in generale viene addebitata loro una diffusa irrazionalità di scelte gestionali che tuttavia, all'evidenza, non erano esclusivamente loro.

Nella presente sede la società lamenta infatti l'esistenza di condotte antigiusuriche ascrivibili ai due convenuti, le quali avrebbero arrecato gravissimo pregiudizio da **Pt_1** In particolare a dire della ricorrente nell'esecuzione delle funzioni agli stessi affidati in virtù dei contratti di assunzione questi avrebbero ottenuto -non descritti- benefici per sé o per terze parti ad essi legate da rapporti personali.

La selezione dei fornitori e dei consulenti di **Pt_1** ad opera dei due convenuti- in realtà ad opera al più del **CP_1**, non trattandosi di attività che, secondo la *job description* sopra riportata attribuibile al **CP_2** si sarebbe, sempre a dire della ricorrente, posta in aperta violazione di quanto previsto nei rispettivi contratti, nonché delle *più elementari prassi commerciali nel settore della moda* (non meglio specificate) con *evidentissimo squilibrio* (anch'esso per vero non così evidente né chiaramente individuabile) tutto e solo a svantaggio della contraente **Pt_1**

Secondo la società il *raffronto sinottico* di una serie di contratti indicati in ricorso dimostrerebbe chiaramente due costanti nel rapporto tra **Pt_1** e i rispettivi fornitori: (i) compensi elevatissimi - nonostante in alcuni casi la durata del contratto fosse insolitamente lunga - da corrispondere talvolta



anche prima dell'inizio effettivo delle prestazioni; (ii) molti contratti prevedevano a carico di **Pt_1** rinunce, indennità e penali a esclusiva tutela dei fornitori.

Più in particolare, i contratti che parte ricorrente ritiene presentino tali caratteristiche sarebbero:

- 1) il contratto di consulenza con **Controparte_6** società del sig. **Persona_1**, per il *design* e lo sviluppo delle calzature; 2) il contratto di fornitura delle calzature con **[...]** **Org_3** società del sig. **Persona_1**; 3) il contratto di consulenza con **[...]** **Controparte_8**; 4) il contratto di servizi con **Org_4** per il servizio di controllo delle calzature, borse e altri accessori di piccola pelletteria con produzione dislocata in Asia; 5) il contratto di servizi con l'ing. **Controparte_9** e la società **Org_5**; 6) Il rapporto ambivalente con **Org_6**; 7) il contratto d'opera professionale con il "motivatore" **Persona_2**; 8) il contratto di consulenza con **Org_7** per la cura delle strategie di marketing.

La ricorrente assume quindi la assoluta irrazionalità e preordinata dannosità che accomunerebbe i rapporti contrattuali tra **Pt_1** e i fornitori e consulenti selezionati da **CP_1** e **CP_2**, il tutto comunque, solo genericamente allegando l'inadempimento ai predetti contratti delle controparti di volta in volta coinvolte (tale inadempimento peraltro appare indimostrato, né dimostrabile sulla base delle prove dedotte in ricorso).

Non si comprende quale sarebbe il titolo giuridico sulla cui base viene fatta valere la presunta responsabilità solidale dei due convenuti (non vi è in ricorso alcun richiamo ad alcuna norma). Tale solidarietà peraltro appare smentita dalla stessa impostazione della domanda la quale prevede una minuziosa suddivisione dell'importo di euro 5.996.726,73 tra i diversi resistenti cui vengono addebitati danni diversi e specifici legati a singoli presunti inadempimenti.

L'intero ricorso appare in prevalenza basato su alcune considerazioni espresse in due CTP effettuate nell'agosto 2019 su incarico della società stessa e dell'attuale amministratore, entrambe peraltro allo scopo di accedere alla procedura di concordato preventivo di cui alla determinazione del 2.9.2019 dell'amministratore unico (procedura cui la società è stata poi ammessa) (cfr. docc. 25 e 26 parte ricorrente).

I costi di tali consulenze vengono comunque – e con ragionamento logico non consequenziale – addebitate ai convenuti quali voci di danno risarcibili. A tali perizie all'evidenza non può attribuirsi significativa valenza probatoria; il resistente **CP_1** ha peraltro a sua volta offerto altrettanto autorevole perizia di senso e contenuto nettamente contrario (cfr. doc 47 convenuto **CP_1**).

Sin d'ora si rappresenta come, seppur inclusi nell'indice documentale in calce al ricorso, non siano stati depositati in uno al predetto atto introduttivo i documenti da 70 a 79, nonché il documento 98.

Non significativa appare inoltre la allegazione riferita ad un presunto e generalizzato conflitto di interessi dei convenuti (del **CP_1** in primo luogo); tal ricostruzione muove dalla stigmatizzazione del fatto che alcune risorse identificate da questi fossero soggetti dei quali i convenuti avevano avuto pregressa conoscenza in occasione dei precedenti rapporti di collaborazione e lavoro con **Per_3** (non si vede francamente come ciò possa costituire conflitto di interessi ed in che modo). Per vero, non appare una anomalia il fatto che un manager possa valersi della esperienza già acquisita sul medesimo campo e dunque individui potenziali fornitori e consulenti nell'ambito delle conoscenze originatesi nelle sue precedenti attività professionali.

Scarsamente credibile appare peraltro la circostanza secondo la quale l'amministratore unico non fosse minimamente a conoscenza di chi fossero i fornitori con i quali erano stati conclusi i contratti



in questione ed ignorasse del tutto il contenuto dei contratti in questione i quali tutti presupponevano per la loro conclusione, il suo consenso. La corrispondenza sul punto prodotta in uno al ricorso non appare significativa in senso contrario (i convenuti hanno peraltro ed a loro volta prodotto numerosa ed ulteriore corrispondenza che restituisce conto del fatto che le interlocuzioni tra le parti fossero costanti), essendo peraltro pacifico il fatto che fossero previste riunioni periodiche-almeno mensili- alle quali partecipavano i convenuti, l'amministratore unico e la proprietà.

Pt_1 – nella persona del suo legale rappresentante **Parte_2** – risulta aver sempre autorizzato e pagato, senza alcuna contestazione, tutti i corrispettivi dei contratti in questione (a titolo puramente esemplificativo cfr. docc. 41, 46, 51, 64 di parte ricorrente), con ciò evidentemente dimostrando di conoscerli (essendo tanto parte dei suoi doveri di amministratore).

Non appare per vero oggettivamente apprezzabile né la conclusione di contratti con consulenti e fornitori in evidente conflitto di interessi (per quanto già detto non essendo tratteggiati caratteri indicativi della esistenza di effettivo conflitto di interessi tra i convenuti ed i fornitori in questione), né il fatto che tali contratti presentassero *corrispettivi e condizioni del tutto disallineati alla media di mercato e sistematicamente a svantaggio della Società*.

Le prove orali dedotte al riguardo dalla ricorrente non appaiono ammissibili né utili ad ancorare tali valutazioni -richieste ai testimoni- a parametri oggettivi e verificabili (che non emergono dalla disamina della documentazione -contrattuale e non- offerta in produzione).

Non appare dimostrabile, né provato sulla base delle mere considerazioni espresse in ricorso che i costi dei contratti **Organizzazione_8**, **Organizzazione_9**, **CP_9** e **CP_8** fossero “fuori mercato”, né per che motivo.

A titolo esemplificativo si rileva come **Pt_1** si sia limitata ad equiparare i costi del contratto **Organizzazione_8** al compenso di altro operatore (**Organizzazione_10**, indicando una sola fattura (doc. 98), che non ha nemmeno prodotto. In ogni caso si ritiene che tale tipo di valutazione non possa essere effettuato muovendo dalla valutazione del compenso in una singola fattura.

Analogo discorso vale quanto alla equiparazione del prezzo della fornitura di cui al contratto **Organizzazione_9** con quella di cui al contratto **Parte_3** contratto che non viene nemmeno prodotto. La ulteriore documentazione che comproverebbe il fatto che fossero stati concordati prezzi del 49% superiori ai prezzi medi di mercato, ovvero i docc 77, 78, non risulta prodotta.

Non emergono significativi indici di inadempimento ai contratti in questione da parte delle diverse società contraenti: risultano in atti unicamente decreti ingiuntivi, ottenuti dalle società in questione nei confronti della ricorrente, tutti opposti dalla società, tutti dotati della provvisoria esecutività anche ad esito della istaurazione dei diversi giudizi di merito (comunque non conclusi con sentenza passata in giudicato) (cfr docc. da 26 a 30 del convenuto **CP_2**).

Quanto al contratto concluso con **Controparte_10** la ricorrente, in maniera del tutto aprioristica, denuncia la irrazionalità della scelta -che imputa ai due convenuti- di affidarsi ad un consulente esterno per il controllo qualità in Cina, potendosi invece optare per l'utilizzo di una risorsa interna all'uopo da assumere; a tanto tuttavia non segue alcuna quantificazione del presunto danno subito né alcuna richiesta risarcitoria. Con il che non si comprende per quale motivo la questione venga portata alla conoscenza del Tribunale, né a quale tipo di accertamento conseguente -non richiesto- sia finalizzata la verifica della predetta circostanza.



Sempre a dire della società attrice i rapporti contrattuali di consulenza del motivatore [...]

Persona_2 nonché quello con *Controparte_8* sarebbero stati inutili; il rapporto contrattuale con *Org_6* sarebbe invece stato “*ambivalente*”. Le allegazioni offerte non offrono tuttavia elementi netti ed oggettivi sulla cui base poter raggiungere in giudizio la dimostrazione che i contratti in questione non avrebbero prodotto utilità o comunque avrebbero previsto controprestazioni di valore inferiore rispetto ai corrispettivi versati (o controprestazioni mai effettuate).

Non appare in alcun modo significativo che *Controparte_9*, manager IT consulente esterno della *Pt_1* fosse stato individuato da *CP_1*, piuttosto che il fatto che i due si conoscessero. Nemmeno sussistono elementi dai quali poter trarre che il contratto concluso con *Org_5* fosse particolarmente oneroso e del tutto sproporzionato per una start up; la ricorrente si limita infatti ad indicare la misura dei corrispettivi contrattualmente previsti e a denunciare la presunta inadeguatezza del software Noveris acquistato. Tali dati isolati, cui sono accostate mere valutazioni (peraltro smentite da controperizia offerta dai convenuti che opera valutazioni opposte rispetto a quelle proposte dalla ricorrente) hanno valenza del tutto neutra e non consentono al Tribunale di svolgere alcuna indagine, alcun raffronto, alcuna considerazione (che nemmeno, all’evidenza, può essere demandata a testimoni).

Nemmeno risulta chiara la denunciata ambivalenza del rapporto con la società *Org_6* (fondata su un presunto rapporto che il *CP_1* avrebbe avuto con la società in questione), né risulta apprezzabile il fatto che fossero state concesse in favore di questa condizioni commerciali particolarmente favorevoli; al contempo non appaiono dedotte circostanze specifiche sulla cui base poter desumere che la consulenza in questione non si sia mai concretizzata in alcuna attività in favore della *Pt_1* né si comprende come tale dimostrazione possa essere restituita in giudizio sulla base delle istanze istruttorie offerte. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al contratto concluso con il motivatore *Persona_2* nonché per quello relativo ai servizi di consulenza con la *Org_7*

Quanto al resistente *CP_1* non risulta per vero provata nemmeno la denunciata violazione della previsione del vincolo di doppia firma all’asserito scopo di effettuare pagamenti senza informarne l’Amministratore Unico e senza attendere alcuna autorizzazione (il documento che dovrebbe confermare pagamenti non autorizzati per oltre un milione di euro -id est il doc 75- non è stato prodotto in giudizio).

Complessivamente si ritiene che parte ricorrente, nel lamentare la non razionalità delle scelte organizzative e gestionali che attribuisce ad indimostrate decisioni unilaterali dei due convenuti anche in punto di governo dei costi, diligente identificazioni di fornitori/consulenti ed informativa, abbia operato una ricostruzione ex post di nessi causali tra circostanze di fatto non oggettivamente apprezzabili e l’obiettivo dissesto della società. Tanto non permette al Tribunale di attribuire alle evanescenti condotte in contestazione ai due convenuti nel presente giudizio alcuna oggettiva connotazione di negligenza o violazione dei rispettivi doveri contrattuali.

Per quanto sin qui argomentato il ricorso non può essere accolto; resta assorbita ogni ulteriore questione in quanto superflua ai fini della decisione. Le spese di lite, avuto riguardo alla soccombenza della ricorrente sono poste a carico della società e liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai temi trattati ed alla assenza di istruttoria diversa dal mero esame documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta integralmente il ricorso;



- 2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali del presente giudizio a ciascun resistente, spese liquidate in € 6.000 per onorari per ciascuna, oltre spese generali, IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge;
- 3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

Milano, 12/07/2022

Il Giudice
Claudia Tosoni